

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/2965

Acusado: Zeinal Abedin Mohamed Bava

Ementa: Manifestação pública, posteriormente divulgada nos meios de comunicação, do presidente da companhia à época, sobre a oferta pública de distribuição de ações da Oi S.A, ainda em curso, em período vedado pela CVM. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

APLICAR ao acusado **Zeinal Abedin Mohamed Bava a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00** por sua manifestação, na qualidade de presidente da companhia à época, sobre oferta pública de distribuição de ações da Oi S.A., ainda em curso, em período vedado pela CVM, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 48, IV, da Instrução CVM nº 400/03.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/2965

Acusado: Zeinal Abedin Mohamed Bava

Objeto: Apurar a eventual infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM nº 400/03, por se manifestar publicamente, durante período vedado, sobre oferta pública de distribuição de ações da Oi S.A.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I – Do Objeto.

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado em 01.04.2016 pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários ("SRE" ou "Acusação"), para apurar a eventual responsabilidade de Zeinal Abedin Mohamed Bava ("Zeinal Bava" ou "Acusado"), presidente da Oi S.A. à época ("Oi" ou "Companhia"), por infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM nº 400/03¹, por ter o Acusado se manifestado na mídia no curso da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais da Companhia ("Oferta"), durante o período vedado pelo referido dispositivo regulamentar.

II – Dos Fatos e da Acusação.

2. Em 26.03.2014, em evento organizado pela Oi e que contava com a presença de jornalistas, o então presidente Zeinal Bava proferiu algumas declarações que foram imediatamente publicadas nos sites de notícias Exame.com, MSN, R7 Notícias e Estadão Economia e Negócios (fls. 01/05)². As declarações do presidente da Oi faziam referência à assembleia geral extraordinária que seria realizada no dia seguinte, na qual os acionistas votantes decidiriam assuntos relacionados ao processo de fusão entre a Companhia e a Portugal Telecom SGPS S.A. ("Portugal Telecom") que estava em curso.

3. Abaixo estão transcritos trechos das reportagens que, de acordo com os autores das matérias jornalísticas, foram ditos diretamente pelo Acusado (foram publicadas entre aspas):

Exame.com (fl. 01):

"Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for essa decisão";

"Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser uma empresa muito simples de analisar, de investir";

"Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias dessa operação serão de R\$ 5,5 bilhões, sendo que as operacionais são R\$ 3,3 bilhões, e as financeiras são R\$ 2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás dessas sinergias e criar valor aos acionistas"; e

"vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro".

MSN (fl. 02):

"Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for essa decisão";

"Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser uma empresa muito simples de analisar, de investir";

(...) a governança da empresa "vai mudar substancialmente";

"Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias dessa operação serão de R\$ 5,5 bilhões, sendo que as operacionais são R\$ 3,3 bilhões e as financeiras são R\$ 2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás dessas sinergias e criar valor aos acionistas"; e

(...) "vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro".

R7 Notícias (fl. 03):

"O que posso dizer é que nós acreditamos que a fusão tem quatro vantagens e que os acionistas devem aproveitar o tempo disponível para decidir amanhã o que acharem que é correto";

"A segunda (vantagem) é que a governança da empresa vai mudar substancialmente";

(...) "trabalhar para reduzir a alavancagem e o risco financeiro"; e

"Vamos repetir a decisão dos acionistas, seja ela qual for, e trabalhar para fazer da Oi/PT uma empresa de referência não só no Brasil como no mundo".

Estadão.com – Economia & Negócios (fls. 04/05):

"Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for essa decisão";

"Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser uma empresa muito simples de analisar, de investir";

"Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias dessa operação serão de R\$ 5,5 bilhões, sendo que as operacionais são R\$ 3,3 bilhões e as financeiras são R\$ 2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás dessas sinergias e criar valor aos acionistas"; e

(...) "vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro".

4. A Companhia havia submetido à análise da CVM um pedido de registro da Oferta em 19.02.2014, que foi concedido em 29.04.2014, tendo sido publicado o anúncio de encerramento da Oferta em 06.05.2014.

5. Tendo em vista que essas declarações foram feitas em período em que a Oferta encontrava-se em análise, a SRE, assim que tomou conhecimento das declarações, enviou o Ofício CVM/SRE/nº 129/2014 em 27.03.2014 à Companhia e à instituição líder da Oferta, o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), comunicando que a Oferta estava suspensa pelo prazo de até 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 19, inciso II, da Instrução CVM nº 400/03³, e determinando a

publicação imediata de comunicado ao mercado a fim de informar a referida suspensão (fls. 07/08).

6. Na mesma data, foi enviado o Ofício CVM/SRE/nº 130/2014, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08⁴, intimando a Oi e o Acusado para que se manifestassem acerca das matérias jornalísticas publicadas no dia anterior (fl. 11).

7. Em 31.03.2014, a Companhia e o BTG Pactual responderam ao ofício da CVM, e solicitaram a revogação da suspensão da Oferta com base nos argumentos abaixo sintetizados:

- (i) a Companhia divulgou imediatamente o Fato Relevante, no qual informou ao mercado a suspensão da Oferta, *"alertando-o para a necessidade de tomada de investimento exclusivamente com base nas informações que constarem do Prospecto quando divulgado"*;
- (ii) as informações constantes das declarações feitas pelo Acusado foram dirigidas aos acionistas da Companhia, por conta da iminente assembleia, e tratavam da reorganização societária e de benefícios que poderiam resultar não da Oferta em si, mas da reorganização societária considerada de forma integral, cuja *"pedra fundamental era, sem dúvida, a citada assembleia geral"*;
- (iii) as informações constantes das declarações do Acusado já eram públicas;
- (iv) não estava em andamento qualquer procedimento de recebimento de reserva ou coleta de intenções de investimento;
- (v) a Companhia comprometeu-se a incluir as informações nos prospectos, e dos alertas constantes do Fato Relevante anexo aos prospectos, além do aviso ao mercado, pedidos de reserva e boletins de subscrição e material publicitário; e
- (vi) as medidas de saneamento apresentadas, desde a sua data de divulgação até a data da resposta tiveram adequada disseminação.

8. Diante da adoção de medidas para sanear a irregularidade cometida, a SRE comunicou ao BTG Pactual a revogação da suspensão da Oferta por meio do Ofício CVM/SRE/nº 153/2014 no dia 01.04.2014 (fls. 15).

9. Concomitantemente, no dia 31.03.2014, Zeinal Bava apresentou proposta de termo de compromisso (que será relatada mais adiante, no item V) e, adicionalmente, trouxe argumentos para rebater a Acusação, resumidos a seguir (fls. 22/27):

- a) *"não foram prestadas informações à imprensa no dia 26.03.2014 que já não fossem de conhecimento do mercado"*;
- b) *"todas as informações já haviam sido tornadas públicas"*;
- c) *"Em momento algum (...) teve a intenção de infringir o quiet period imposto pela Instrução nº 400/03, até porque as declarações prestadas à imprensa não abordaram nada além dos negócios que já se encontravam em curso na Companhia e que, ainda que assim não fosse, para fins de argumentação, foram transmitidas ao público investidor com*

considerável antecedência (cerca de 20 dias) à finalização do processo de bookbuilding (...)";

- d) *"as declarações não foram direcionadas ao público em geral. Ao contrário, as declarações foram prestadas a um público específico e em um contexto igualmente específico."*;
- e) *"As declarações, na verdade, referem-se aos benefícios da operação, cuja primeira etapa de implementação seria dada na assembleia geral extraordinária. As declarações, assim, constituíram um verdadeiro chamamento aos acionistas da companhia, para que, mesmo dado o curto espaço de tempo para se mobilizarem, comparecessem à assembleia geral e manifestassem sua vontade em relação às matérias da ordem do dia"*; e
- f) *"no momento em que foram divulgadas as matérias, convém lembrar que ainda não se iniciou nenhum procedimento visando ao recebimento de pedido de reserva e ao início do procedimento de coleta de intenções de investimento, já que a publicação do aviso ao mercado e a divulgação do Prospecto Preliminar da Oferta não foi feita, o que reduz em muito o potencial impacto das declarações sobre a manifestação das intenções de investimento"*.
- g) *"os fatos revelam, de forma cristalina, que não houve dolo nas declarações prestadas, nem qualquer intenção de eventualmente descumprir a regulamentação"*.

10. Assim, a Acusação entendeu que foi violado o disposto no inciso IV do art. 48 da Instrução CVM nº 400/03, quando considerado em sua expressão literal, pois (i) o Acusado, a Companhia e o BTG Pactual reconheceram que, em 26.03.2014, o Acusado, então presidente da Oi, fez pronunciamentos que trataram de assuntos pertinentes à Oferta da Companhia que estava em andamento; e (ii) tais pronunciamentos foram realizados um dia antes de importante assembleia geral extraordinária, convocada para deliberar eventos relacionados ao futuro da Companhia e que tinham relação com a Oferta.

11. Destacou a SRE, ainda, que o Acusado, a Companhia e o líder da Oferta, em suas manifestações, não negaram, em momento algum, que Zeinal Bava tenha feito tais declarações à imprensa. Pelo contrário, *"tentam justificar que ele fez tais declarações em um contexto diferente daquele que ele esperava e que suas declarações, realizadas ao final de um evento sobre serviços da Oi TV, pretendiam alcançar e incentivar os investidores a comparecerem à assembleia que estava marcada para o dia seguinte e que decidiria rumos importantes da operação de fusão"*.

12. A Acusação chamou a atenção para a decisão proferida no julgamento do PAS CVM nº RJ2006/3139, realizado em 25.09.2006, em que o Colegiado manifestou o entendimento de que *"o bem jurídico tutelado pelas normas do art. 48, IV, e 49 da Instrução CVM nº 400/03 é indubitavelmente a decisão de investimento no curso da oferta"* e que tais regras *"somente incidem durante o período de esforço extraordinário que caracteriza a oferta pública"*.

13. Ressaltou que, por mais que o Colegiado tenha absolvido os acusados, sob o fundamento de que a notícia tinha sido publicada depois do exercício da opção de aquisição de lote suplementar, o presente caso trata de situação diversa, visto que "as

declarações de Zeinal Bava tiveram publicidade no dia 26.03.2014, ou seja, em período em que estava pendente a Oferta da Oi, que somente seria encerrada no dia 06.05.2014".

14. No entender da Acusação, faz-se mister ressaltar a inexistência de dolo como elemento do tipo infracional derivado do inciso IV do art. 48 da Instrução CVM nº 400/03, *"pois a norma ali contida veda peremptoriamente a manifestação na mídia, sem considerar a intenção de tal manifestação. (...) Isto porque, para influenciar decisões de investimento no curso da oferta, mostra-se suficiente que a manifestação na mídia acerca da oferta ocorra antes que esta se encerre. Indo além, se realmente fosse necessário apurar o dolo para caracterizar a infração em exame, estar-se-ia diante de uma regra de quase impossível implementação, dada a natural dificuldade que a investigação teria para atingir a reserva mental dos envolvidos."*

15. Portanto, uma vez afastada a necessidade de dolo, a SRE afirma que a culpa resta comprovada, vez que Zeinal Bava afirma que prestou as declarações na mídia, tendo-as feito de forma voluntária e consciente.

16. Quanto à necessidade ou não de apuração de resultado para caracterização da infração, ressaltou a Acusação que *"é preciso conceber que o mencionado dispositivo encerra uma norma de conduta. Não por outra razão este se localiza sob o título "Normas de Conduta" da Instrução CVM 400/03"*.

17. No tocante ao teor das declarações, destacou que ficou evidente que o Acusado passou uma visão exclusivamente favorável à Oferta e à Companhia, sendo que sequer teria tangenciado os aspectos menos favoráveis à Oferta, ou fatores de risco incidentes sobre a emissora e seus negócios, tendo manifestado-se exatamente no sentido dos interesses econômicos da Companhia da qual o Acusado era presidente.

18. Portanto, de acordo com a SRE, teria restado demonstrada *"a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 48, IV, da Instrução CVM nº 400/03, qual seja, 'a decisão de investimento no curso da oferta', indicando a ocorrência de infração passível de sanção pela CVM"*.

19. Por fim, ao tecer comentários acerca do aspecto subjetivo da imputação, a Acusação compreendeu que Zeinal Bava, ao prestar as referidas declarações, as fez de forma institucional, visto que as declarações foram prestadas em evento da Companhia que visava apresentar novo produto/serviço Oi. Contudo, ponderou que *"a responsabilidade pela infração não deve aqui recair, neste caso específico, por sobre a companhia emissora das ações, de modo a não onerar indiretamente as pessoas que a norma visa proteger e que em nada concorreram para a consecução da infração, quais sejam, os investidores que, na Oferta, se tornaram acionistas."*

III – Da Responsabilidade.

20. Diante do exposto, a Acusação atribuiu a **Zeinal Abedin Mohamed Bava** responsabilidade pelo descumprimento do disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM nº 400/03, por ter-se manifestado na mídia na qualidade de presidente da Oi sobre a Oferta, durante o período de silêncio.

21. Após devidamente intimado e decorrido o prazo para manifestação, o Acusado quedou-se revel.

IV – Do Parecer da PFE⁵.

22. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada na CVM (PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/08⁶, por meio do Parecer nº 00050/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU de 11.04.2016.

V – Da Proposta de Termo de Compromisso (fls. 22/27).

23. O Acusado apresentou, antes da formalização do termo de acusação, proposta de celebração de Termo de Compromisso, na qual ofereceu pagar a quantia de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). Em que pese o parecer do Comitê de Termo de Compromisso⁷ ter sido pela aceitação da proposta, o Colegiado da CVM rejeitou, por unanimidade, a proposta, por considerar sua aceitação inoportuna e inconveniente, *“considerando a fase de investigação em que se encontra o procedimento administrativo”*⁸.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

¹ “Art. 48. A emissora, o ofertante, as Instituições Intermediárias, estas últimas desde a contratação, envolvidas em oferta pública de distribuição, decidida ou projetada, e as pessoas que com estes estejam trabalhando, ou assessorando de qualquer forma, deverão, sem prejuízo da divulgação pela emissora das informações periódicas e eventuais exigidas pela CVM: (...) IV - abster-se de se manifestar na mídia sobre a oferta ou o ofertante até a divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição nos 60 (sessentas) dias que antecedem o protocolo do pedido de registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi decidida ou projetada, o que ocorrer por último”.

² As folhas mencionadas neste relatório são relativas à numeração do Proc. RJ2014/3427, que consta neste processo como documento SEI nº 0092560.

³ “Art. 19. A CVM poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a oferta de distribuição que: (...) II - tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro”.

⁴ “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.

⁵ Documento SEI nº 0098680.

⁶ “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”

⁷ Parecer constante das fls. 49/54.

⁸ Reunião do Colegiado nº 40/2014, de 18.11.2014 (fls.56).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/2965

Acusado: Zeinal Abedin Mohamed Bava

Objeto: Apurar a eventual infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM nº 400/03, por se manifestar publicamente, durante período vedado, sobre oferta pública de distribuição de ações da Oi S.A.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("SRE" ou "Acusação") em face de Zeinal Abedin Mohamed Bava ("Zeinal Bava" ou "Acusado") para apurar a eventual responsabilidade por infração ao disposto no art. 48, IV, da Instrução CVM nº 400/03¹, por ter-se manifestado na mídia, na qualidade de presidente da Oi S.A. ("Oi", ou "Companhia"), sobre a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais da Companhia ("Oferta", ou "Oferta Pública"), durante o período vedado pelo referido dispositivo regulamentar.

2. Como visto no relatório anexo a este voto, a Acusação propôs a condenação de Zeinal Bava por infração ao artigo citado, considerando que no dia 26.03.2014 o Acusado fez pronunciamentos que teriam tratado de assuntos pertinentes à Oferta Pública que estava em andamento, realizados um dia antes de importante assembleia geral extraordinária, convocada para deliberar eventos relacionados ao futuro da Companhia.

3. Isso porque o pronunciamento do então presidente da Companhia foi divulgado na mídia 35 dias após o pedido de registro da Oferta Pública na CVM, que foi protocolado em 19.02.2014, o qual foi concedido pela CVM em 29.04.2014, tendo sido publicado o anúncio de encerramento da Oferta em 06.05.2014.

4. O Acusado, apesar de não ter apresentado defesa, alegou, quando da apresentação do termo de compromisso², que o conteúdo de suas declarações já era de conhecimento do mercado, por conta do fato relevante divulgado em outubro de 2013 e de outros informes publicados posteriormente. Além disso, ressaltou que não teve a intenção de infringir a norma, e sim fazer um grande "*chamamento aos acionistas da Companhia*" para que comparecessem à assembleia e manifestassem sua vontade em relação às matérias da ordem do dia, que seriam a pedra fundamental para a concretização da operação de fusão com a Portugal Telecom que estava em andamento ("Operação").

5. Alegou, ainda, que as declarações foram transmitidas ao público investidor com considerável antecedência, cerca de vinte dias antes da finalização do processo de *bookbuilding*, ressaltando que na data em que foram publicadas as matérias não tinha sido iniciado nenhum procedimento visando ao recebimento de pedidos de reservas e coleta de intenções de investimento.

6. Passando à análise do caso concreto, da apreciação dos fatos constantes dos autos, resta incontroverso o descumprimento do disposto no inciso IV do art. 48 da Instrução CVM nº 400/03. O conteúdo das declarações prestadas pelo Acusado estava diretamente ligado à Oi (ofertante) e à Operação que estava em andamento, a começar pelo título de duas das quatro notícias, que anunciava "*Oi aponta vantagens na fusão com Portugal Telecom*". Destaco, abaixo, alguns trechos da declaração feita por Zeinal Bava que chamam a atenção:

- *"Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for essa decisão";*
- *"Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser uma empresa muito simples de analisar e investir";*
- *"(...) a governança da empresa 'vai mudar substancialmente'";*
- *"Depois, destaca que a aliança industrial da Portugal Telecom e da Oi 'tem potencial enorme de cristalizar valor de sinergia'";*
- *"Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias dessa operação serão de R\$5,5 bilhões, sendo que operacionais são R\$3,3 bilhões e financeiras são R\$2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás dessas sinergias e criar valor aos acionistas";*
- *"(...) 'vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro'. (grifei)*

7. Dessa forma, não há dúvidas de que o então presidente não somente falou sobre a ofertante, no caso a Oi, como o seu discurso carregava um tom demasiadamente otimista acerca do seu futuro, fazendo alusão única e exclusivamente aos benefícios que seriam auferidos pela Companhia caso a Operação fosse concretizada. As referências a possíveis sinergias, redução de alavancagem e criação de valor aos acionistas tinham, certamente, condão de influenciar potenciais investidores, em clara ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 48, IV, da Instrução CVM nº 400/03.

8. O objetivo da norma é evitar que cheguem a potenciais investidores informações distorcidas e enviesadas, devendo o prospecto, e seus anexos, ser a principal e mais importante fonte de informações sobre a Companhia e a Oferta. É o documento em que estarão disponíveis todas as informações relevantes que devem ser analisadas antes da decisão de investimento, contendo, nos termos do art. 38 da Instrução, *"informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento"*.

9. Adicionalmente, em relação a alguns argumentos trazidos pelo Acusado quando questionado pela SRE, ressalta-se que, de fato, desde o dia 02.10.2013, o mercado já estava ciente de que a Oi estava estudando uma fusão com a Portugal Telecom, uma vez que foi divulgado fato relevante informando da celebração de um Memorando de Entendimento com o objetivo de estabelecer as bases e os princípios que regulariam as negociações entre as partes envolvidas.

10. Entretanto, tal circunstância é irrelevante para a caracterização do ilícito, pois, como já ressaltado, o objetivo da norma é coibir que informações tendenciosas sobre a Companhia e a oferta cheguem a potenciais investidores. Sobre a matéria, o Colegiado da CVM já teve algumas oportunidades de se manifestar e, no voto proferido o âmbito do PAS CVM nº RJ2006/3139, o então presidente Marcelo Trindade destacou:

"(...) é porque se sabe que as notícias não serão capazes de informar todos os detalhes de uma oferta de um emissor, no que se refere aos riscos do investimento, e para evitar que apenas aspectos positivos, ou informações

imprecisas, sejam levados em consideração pelo investidor na tomada de sua decisão de investimento, veda-se preventivamente a manifestação pela mídia, a fim de que os investidores sejam induzidos à leitura do prospecto”.

11. Com relação ao fato de que Zeinal Bava não teve a intenção de infringir o *quiet period*, assiste razão à Acusação quando afirma que o tipo infracional derivado do inciso IV do art. 48 não comporta verificação da intenção do agente ao praticar a conduta para sua configuração, assim como, tratando-se de ilícito de mera conduta, prescinde da verificação de determinado resultado.

12. Por fim, o argumento de que a fala do presidente à época teria sido transmitida ao público investidor com considerável antecedência, quando não havia sido iniciado nenhum procedimento de coleta de investimento, ou de recebimento de reservas, o que teria reduzido em muito o potencial impacto das declarações, igualmente não merece prosperar.

13. É sabido que o Colegiado, em outra oportunidade, entendeu que mesmo com a divulgação na mídia da manifestação dentro do prazo indicado na norma, não houve ilícito, como no caso do julgamento do PAS CVM nº RJ2006/3139. Ao julgar o referido processo, o Relator e Presidente da Sessão de Julgamento, Marcelo Trindade, acatou o argumento da defesa no sentido de que a oferta já estava encerrada de fato quando da publicação na mídia, apesar de não ter sido publicado o anúncio de encerramento, uma vez que a instituição líder já havia exercido integralmente a opção de aquisição do lote suplementar³.

14. Entretanto, não é o que vislumbramos no presente caso, em que, além do *timing* da Oferta estar objetivamente abarcado no período previsto na norma, o mercado já estava ciente da oferta em curso e os investidores já estariam, pelo menos em tese, analisando o investimento e, mesmo que o recebimento de investimentos não tivesse oficialmente aberto naquele momento, estaria em um futuro muito próximo.

15. Resta claro, portanto, que as declarações prestadas em evento promovido pela própria Companhia e durante o curso da Oferta Pública pelo Acusado, que ocupava a posição executiva de maior destaque na Oi S.A., às vésperas da deliberação, tinham potencial de influenciar interessados na Oferta, em clara ofensa, portanto, à norma em comento.

16. Inclusive, nessa linha, foi o voto proferido pelo Diretor-Relator Sergio Weguelin no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/2530, em que o suplente do conselho de administração da Embraer S.A. foi condenado por ter-se manifestado em canal de mídia aberto sobre a oferta pública em andamento. Concluiu o relator, acompanhado pelo Colegiado, que as declarações do acusado tiveram o potencial de influenciar a decisão de investidores em aderir ou não à oferta, reforçado pelo fato de terem sido prestadas por pessoa reconhecidamente ligada à companhia, e, ainda, criaram uma assimetria informacional entre um grupo de agentes em detrimento do público em geral⁴.

17. Em face de todo o exposto, e considerando, de um lado, a primariedade do Acusado e, de outro, a magnitude da Oferta⁵ e, ainda, o fato de as declarações terem sido prestadas para veículos de comunicação de alcance nacional, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, voto pela condenação de Zeinal Abedin Mohamed Bava à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00, por infração ao art. 48, IV, da Instrução CVM nº 400/03.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

¹ Art. 48. A emissora, o ofertante, as Instituições Intermediárias, estas últimas desde a contratação, envolvidas em oferta pública de distribuição, decidida ou projetada, e as pessoas que com estes estejam trabalhando ou os assessorando de qualquer forma, deverão, sem prejuízo da divulgação pela emissora das informações periódicas e eventuais exigidas pela CVM: (...) IV – abster-se de se manifestar na mídia sobre a oferta ou o ofertante até a divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição nos 60 dias que antecedem o protocolo do pedido de registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi decidida ou projetada, o que ocorrer por último.

² Petição protocolada em 31.03.2014, às fls. 22/27.

³ Voto proferido no âmbito da sessão de julgamento realizada em 25.09.2006, em que o relator votou pela absolvição dos acusados e foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.

⁴ Processo Administrativo Sancionador julgado em sessão realizada no dia 02.12.2008, tendo sido o acusado condenado à penalidade de multa no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). A referida decisão foi mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (Recurso 12445 julgado na 358ª Sessão Pública de Julgamento).

⁵ De acordo com o Anúncio de Encerramento datado de 06.05.2014, a Oferta Pública perfaz o montante total de R\$13.959.899.998,90.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/2965 realizada no dia 24 de abril de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/2965 realizada no dia 24 de abril de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/2965 realizada no dia 24 de março de 2017.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária para o acusado, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE